



منذ 1860

Signature numérique de IMPRIMERIE
OFFICIELLE DE LA REPUBLIC TUNISIENNE
DN : c=TN, o=IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIC TUNISIENNE,
2.5.4.97=TN-0011841W,
cn=IMPRIMERIE OFFICIELLE DE LA
REPUB TUNISIENNE
Date : 2020.08.21 14:40:21 +01'00'

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 2 moharrem 1442 – 21 août 2020

163^{ème} année

N° 83

Sommaire

Lois

- Loi organique n° 2020-39 du 13 août 2020**, portant approbation du Traité révisé de la Communauté des Etats Sahelo-Sahariens (CEN-SAD) 1775
- Loi n° 2020-40 du 13 août 2020**, portant approbation de l'accord de garantie conclu le 12 décembre 2019 entre la République tunisienne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, relatif à l'accord de prêt conclu entre la Société des transports de Tunis et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du projet de renouvellement de la flotte de transport ferroviaire de la STT-ligne TGM..... 1775

Décrets et arrêtés

Présidence de la République

- Décret Présidentiel n° 2020-77 du 13 août 2020**, portant ratification du Traité révisé de la Communauté des Etats Sahelo-Sahariens (CEN-SAD), conclu à N'Djamena le 16 février 2013 1776
- Décret Présidentiel n° 2020-78 du 13 août 2020**, portant ratification de l'accord de garantie conclu le 12 décembre 2019 entre la République tunisienne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, relatif à l'accord de prêt conclu entre la Société des transports de Tunis et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du projet de renouvellement de la flotte de transport ferroviaire de la STT-ligne TGM..... 1776

Nomination d'un conseiller auprès du Président de la République	1776
Acceptation de la démission d'un attaché à la Présidence de la République.....	1777
Présidence du Gouvernement	
Nomination de directeurs généraux.....	1777
Ministère de la Défense Nationale	
Arrêté du ministre de la défense nationale du 6 août 2020, fixant les conditions de participation, les procédures d'admission et les critères de classement des candidats au concours externe sur dossiers pour le recrutement des élèves sous-officiers au profit du ministère de la défense nationale.....	1777
Ministère de l'Education	
Nomination d'un directeur	1778
Nomination de sous-directeurs	1779
Ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Nomination d'un directeur	1779
Nomination de sous-directeurs	1779
Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Décret gouvernemental n° 2020-571 du 7 août 2020, relatif aux chaussures et articles similaires	1779
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce du 7 août 2020, relatif à l'étiquetage de la composition des chaussures et des articles similaires et fixant leurs exigences de sécurité	1781

Lois

Loi organique n° 2020-39 du 13 août 2020, portant approbation du Traité révisé de la Communauté des Etats Sahelo-Sahariens (CEN-SAD) ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, le Traite révisé de la Communauté des Etats Sahelo-Sahariens (CEN-SAD), annexé à la présente loi organique, conclu à N'Djamena le 16 février 2013.

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 août 2020.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 28 juillet 2020.

Loi n° 2020-40 du 13 août 2020, portant approbation de l'accord de garantie conclu le 12 décembre 2019 entre la République tunisienne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, relatif à l'accord de prêt conclu entre la Société des transports de Tunis et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du projet de renouvellement de la flotte de transport ferroviaire de la STT-ligne TGM ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé l'accord de garantie, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 12 décembre 2019 entre la République tunisienne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, relatif à l'accord de prêt conclu à Tunis le 12 décembre 2019 entre la Société des transports de Tunis et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, d'un montant de quarante-cinq millions (45.000.000) d'Euros pour la contribution au financement du projet de renouvellement de la flotte de transport ferroviaire de la STT-ligne TGM.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 août 2020.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 28 juillet 2020.

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2020-77 du 13 août 2020, portant ratification du Traité révisé de la Communauté des Etats Sahelo-Sahariens (CEN-SAD), conclu à N'Djamena le 16 février 2013.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,

Vu la loi organique n° 2020-39 du 13 août 2020, portant approbation du Traité révisé de la Communauté des Etats Sahelo-Sahariens (CEN-SAD),

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,

Vu le Traité révisé de la Communauté des Etats Sahelo-Sahariens (CEN-SAD), conclu à N'Djamena le 16 février 2013.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié, le Traité révisé de la Communauté des Etats Sahelo-Sahariens (CEN-SAD), conclu à N'Djamena le 16 février 2013.

Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 août 2020.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Décret Présidentiel n° 2020-78 du 13 août 2020, portant ratification de l'accord de garantie conclu le 12 décembre 2019 entre la République tunisienne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, relatif à l'accord de prêt conclu entre la Société des transports de Tunis et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du projet de renouvellement de la flotte de transport ferroviaire de la STT-ligne TGM.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,

Vu la loi n° 2020-40 du 13 août 2020, portant approbation de l'accord de garantie conclu le 12 décembre 2019 entre la République tunisienne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, relatif à l'accord de prêt conclu entre la Société des transports de Tunis et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du projet de renouvellement de la flotte de transport ferroviaire de la STT-ligne TGM,

Vu l'accord de garantie conclu le 12 décembre 2019 entre la République tunisienne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, relatif à l'accord de prêt conclu entre la Société des transports de Tunis et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du projet de renouvellement de la flotte de transport ferroviaire de la STT-ligne TGM.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié, l'accord de garantie conclu le 12 décembre 2019 entre la République tunisienne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, relatif à l'accord de prêt conclu entre la Société des transports de Tunis et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, pour la contribution au financement du projet de renouvellement de la flotte de transport ferroviaire de la STT-ligne TGM.

Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 août 2020.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Par décret Présidentiel n° 2020-79 du 18 août 2020.

Monsieur Hassan Bedhief est nommé conseiller auprès du Président de la République chargé des affaires économiques, à compter du 1^{er} août 2020.

Par décret Présidentiel n° 2020-80 du 19 août 2020.

Est acceptée la démission de Madame Hela Lahbib, attaché à la Présidence de la République à compter du 1^{er} septembre 2020.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2020-569 du 19 août 2020.

Monsieur Anouar Zarrouk, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur général d'administration centrale à la direction générale des affaires économiques, financières et sociales à la Présidence du gouvernement.

Par décret gouvernemental n° 2020-570 du 19 août 2020.

Monsieur Karim Gharbi, gestionnaire en chef de documents et archives, est chargé des fonctions de directeur général d'administration centrale à la Présidence du gouvernement.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du 6 août 2020, fixant les conditions de participation, les procédures d'admission et les critères de classement des candidats au concours externe sur dossiers pour le recrutement des élèves sous-officiers au profit du ministère de la défense nationale.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au service national, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2010-39 du 26 juillet 2010,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 2008-29 du 2 janvier 2008, relatif à la détermination du nombre et des différentes sections de l'enseignement secondaire et des diverses sortes de diplôme du baccalauréat,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de la défense nationale,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l'acceptation de la démission du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation du 24 avril 2008, relatif au régime de l'examen de baccalauréat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l'arrêté du 12 mai 2020.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions de participation, les procédures d'admission et les critères de classement des candidats au concours externe sur dossiers pour le recrutement des élèves sous-officiers au profit de la ministère de la défense nationale.

Art. 2 - Le concours externe susvisé est ouvert par décision du ministre de la défense nationale qui fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
- les procédures du dépôt des candidatures,
- la date et le programme du concours.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité tunisienne,
- être célibataire,
- l'âge de candidat ne devrait pas être inférieur à 18 ans et ne pas dépasser 23 ans en date du 31 décembre de l'année du concours, avec une augmentation de l'âge à 24 ans pour ceux qui accomplissent ou sont en train d'accomplir le service national,
- sa taille ne doit pas être inférieur à 1.67 mètre pour les garçons et 1.60 mètre pour les filles,
- être titulaire de diplôme du baccalauréat ou bien avoir accomplie au minimum la quatrième année secondaire après avoir passer l'examen de baccalauréat (branches scientifiques au profit de l'armée de mer),
- avoir une moyenne minimale de 10/20 en éducation physique à l'examen du baccalauréat.

Art. 4 - Sont acceptés au concours externe susvisé, les candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté, et ce, conformément aux conditions suivantes :

- l'aptitude médicale,
- la réussite au test psychologique,

- la réussite au test de natation (au profit de l'armée de mer),
- l'obtention d'une moyenne minimale de 10/20 à l'épreuve du sport au titre du concours,
- le classement du candidat lui permet l'inscription dans la liste des admis, est déterminée conformément au nombre des postes mis en concours.

Art. 5 - Les candidats sont répartis selon des listes séparées selon les branches du baccalauréat, puis classés conformément au total des points obtenus calculés selon le bulletin de notes de l'examen de baccalauréat comme suit :

1 - Classement tri initial : les candidats sont classés par ordre de mérite selon le total des points obtenus calculés comme suit :

Score 1 = moyenne du baccalauréat session principale (et session de contrôle pour l'armée de l'air) x 2 + (note de la langue arabe x 1 + note la langue française x 1 + note de la langue anglaise x1) / 3 + les points de bonification conformément aux dispositions de l'article 6 de présent arrêté.

2 - Classement final : la liste finale des candidats qui ont réussis les épreuves du concours et qui seront convoqués pour suivre la formation militaire est fixée après classement par ordre de mérite conformément au nombre de postes mis en concours et selon le total des points obtenus calculés, comme suit :

Score 2 = score 1 + moyenne d'épreuve du sport du concours

Art. 6 - Est accordée à chaque candidat, une bonification conformément aux indications du tableau suivant :

N/O	Domaine	Données	Les points de bonification
1	Service nationale		5
2	Diplôme du baccalauréat		3
3	Age	Inférieur à 19 ans	5
		Entre 19 et inférieure à 20 ans	4
		Entre 20 et inférieure à 21 ans	3
		Entre 21 et inférieure à 22 ans	2
		Entre 22 et inférieure à 23 ans	1
4	Permis de conduire		1

Art. 7 - Le concours externe susvisé est supervisé par une commission dont la composition et les modes de fonctionnement sont fixés par décision du ministre de la défense nationale.

Art. 8 - La liste des candidats convoqués pour passer les épreuves du concours externe susvisé et la liste définitive des candidats admis, sont fixées par le ministre de la défense nationale sur proposition de la commission du concours.

Art. 9 - La commission du concours est chargée de classer les candidats par ordre de mérite, conformément aux dispositions de l'article 5 susvisé, et de proposer deux listes concernant les candidats admissibles définitivement :

- Une liste principale selon le nombre des postes mis en concours,
- Une liste de réserve contenant les autres candidats admissibles.

Art. 10 - La liste principale et la liste de réserve des candidats admissibles au concours sont approuvées par le ministre de la défense nationale.

Art. 11 - Les candidats inscrits dans la liste principale sont convoqués par la commission du concours pour suivre la formation militaire. Les candidats qui ne pourraient pas rejoindre la formation sont remplacés par ceux inscrits dans la liste de réserve, et ce dans la limite des postes mis en concours.

Art. 12 - Les élèves sous-officiers retenus sont tenus de signer un contrat d'engagement d'une durée minimale de (10) ans au titre de service effectif. Les années et périodes d'étude, de formation et des stages en Tunisie ou à l'étranger sont non incluses.

Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 6 août 2020.

Le ministre de la défense nationale
Imed Ben Mohamed Hazgui

Vu
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l'éducation du 21 août 2020.

Madame Amel Bhiski épouse Jelali, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargée des fonctions de directeur du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation à Mannouba.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 21 août 2020.

Monsieur Issam Bokri, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement, de la formation et de l'évaluation au cycle préparatoire et à l'enseignement secondaire à la direction du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au commissariat régional de l'éducation à Tunis 2.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 21 août 2020.

Monsieur Taoufik Fetni, administrateur conseiller de l'éducation, est chargé des fonctions de sous-directeur des ressources humaines au secrétariat général, au commissariat régional de l'éducation à Siliana.

**MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

Par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, du 21 août 2020.

Madame Lamia Habassi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur des ressources humaines à la direction générale des services communs au ministère de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, du 21 août 2020.

Madame Dejlà Ktari, psychologue principal, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'égalité des chances, à la direction des affaires de la femme à la direction générale des affaires de la femme et de la famille.

Par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, du 21 août 2020.

Madame Rebha Ben Hsine, professeur principal émérite de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de chef de l'unité de l'observation et de la ligne verte à la direction de l'observation, des études et de la communication à l'observatoire national pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret gouvernemental n° 2020-126 du 25 février 2020, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES**

Décret gouvernemental n° 2020-571 du 7 août 2020, relatif aux chaussures et articles similaires.

Le Chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur et notamment ses articles 3 et 5,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, telle que modifiée par la loi n° 99-9 du 13 février 1999,

Vu la loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale,

Vu la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-50 du 23 juillet 2007,

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, telle que modifiée par la loi n° 2016-16 du 3 mars 2016,

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu la loi n° 2019-38 du 30 avril 2019, relative au système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2019-949 du 29 octobre 2019,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l'acceptation de la démission du Chef du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier

Champ d'application et définitions

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les exigences de base qui doivent être respectées par les fabricants de chaussures et articles similaires lors de la mise ou d'exposition des produits sur le marché et ce, dans le but de garantir la sécurité et la santé des consommateurs.

Les dispositions du présent décret gouvernemental s'appliquent aux opérateurs économiques à des fins d'exposition, de mise sur le marché ou de distribution à titre gratuit des chaussures et articles similaires.

Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par :

- **Chaussure** : tout produit attaché à une semelle destiné à protéger ou à recouvrir le pied ou la jambe.

- **Articles similaires** : tous types de chaussures destinées à tous les âges, aux hommes et femmes, en été ou en hiver, et qui couvrent notamment les chaussures normales, les chaussures domestiques, les chaussures de sport et les chaussures de confort.

- **Cuir** : peau d'animal qui conserve ses propriétés fibreuses d'origine d'une manière ou d'une autre par un traitement de tannage pour devenir imputrescible même après un traitement à l'eau.

Si la peau est recouverte d'une couche de surface ou d'une couche de finition, l'épaisseur de cette couche ne doit pas dépasser 0,15 mm.

- **Cuir enduit** : Cuir avec une couche d'enduction d'une épaisseur ne dépassant pas le tiers de l'épaisseur totale du produit de la couche mais supérieure à 0,15 mm.

- **Tissu** : tissu naturel ou synthétique et non-tissé dont la teneur en fibres textiles est d'au moins de 80% de son poids.

- **Autres matériaux** : autres matériaux qui entrent dans la composition des chaussures à l'exception du cuir, du cuir enduit et du tissu.

- **Tige** : partie supérieure de la chaussure et articles similaires, qui est attachée à la semelle (ensemble doublure dessus).

- **Doublure** : la partie intérieure de la chaussure qui est attachée à la semelle.

- **Semelle extérieure d'usure** : partie inférieure de la chaussure, exposée directement à l'usure au cours de la marche, et qui est attachée à la tige et à la doublure.

- **Semelle de propreté** : partie du bas de la chaussure visible de l'intérieur et sur laquelle le pied repose directement.

- **Fabricant** : toute personne physique ou morale qui fabrique ou conçoit un produit et qui le commercialise sous son nom ou sa propre marque.

- **Importateur** : toute personne physique ou morale implantée sur le territoire tunisien et qui commercialise sur le marché local des produits provenant d'un autre pays.

- **Distributeur** : toute personne physique ou morale, autre que le fabricant et l'importateur, faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, qui commercialise sur le marché local des chaussures et des articles similaires.

- **Opérateurs économiques** : le fabricant, l'importateur et le distributeur.

Chapitre II

Les exigences de conformité

Art. 3 - Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exposer, de commercialiser ou d'offrir même à titre gratuit des chaussures et articles similaires qui ne respectent pas les caractéristiques physiques et mécaniques y afférentes, qui contiennent des substances chimiques interdites ou qui dépassent les limites maximales autorisées de ces substances,

Les caractéristiques physiques et mécaniques et les substances chimiques prévus au premier paragraphe du présent décret gouvernemental sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce.

Art. 4 - Le cuir, le cuir enduit, le tissu ou les autres matériaux peuvent être utilisés dans la fabrication des chaussures et articles similaires à condition qu'ils soient conformes aux dispositions de l'article 3 du présent décret gouvernemental.

Art. 5 - Il est interdit aux opérateurs économiques de commercialiser des chaussures et articles similaires sans indiquer clairement la composition du produit qui doit être visible et indélébile.

La désignation des parties de chaussures et articles similaires ainsi que les modalités pratiques de l'étiquetage de la composition sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce.

Art. 6 - Les opérateurs économiques doivent indiquer d'une façon claire, lisible et indélébile le pays d'origine, la marque commerciale du produit et la référence du modèle.

Chapitre III

Obligations des opérateurs économiques

Art. 7 - Le fabricant et l'importateur doivent garantir que les chaussures et articles similaires qu'ils exposent, commercialisent ou offrent à titre gratuit ont été fabriqués conformément aux exigences de conformité prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent décret gouvernemental.

Le fabricant doit également vérifier la conformité des matières premières, des différentes parties de chaussures et autres matériaux entrant dans la fabrication de chaussures et articles similaires aux exigences prévues à l'article 3 du présent décret gouvernemental.

L'emballage extérieur de la chaussure doit contenir les informations suivantes :

- L'identité du fabricant et son siège social,
- L'identité de l'importateur et son siège social,
- La marque commerciale et l'adresse à laquelle peuvent être contactés le fabricant ou l'importateur en Tunisie.

Ces informations doivent être indiquées en langue arabe, française ou anglaise.

Art. 8 - Avant la mise sur le marché des chaussures et articles similaires, les distributeurs doivent vérifier la conformité de l'étiquetage et le respect par le fabriquant et l'importateur des obligations prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret gouvernemental.

Art. 9 - Le distributeur est soumis aux mêmes obligations que celles prévues pour le fabricant à l'article 7 du présent décret gouvernemental, et ce lors de sa mise sur le marché des chaussures ou articles similaires sous son nom personnel ou sa marque commerciale.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Art. 10 - Les infractions aux dispositions du présent décret gouvernemental sont constatées et réprimées conformément à la législation en vigueur.

Art. 11 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 80-117 du 2 février 1980 réglementant la fabrication des chaussures et articles chaussants et ce à compter de la date de son entrée en vigueur.

Art. 12 - Le présent décret gouvernemental entre en vigueur douze mois après sa publication au Journal officiel de la République tunisienne.

Art. 13 - Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 7 août 2020.

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

Pour Contreseing

Le ministre du commerce

Mohamed Msilini

Le ministre de l'industrie

et des petites et moyennes

entreprises

Mohamed Salah Ben

Youssef

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce du 7 août 2020, relatif à l'étiquetage de la composition des chaussures et des articles similaires et fixant leurs exigences de sécurité.

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur et notamment ses articles 3 et 5,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, telle que modifiée par la loi n° 99-9 du 13 février 1999,

Vu la loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale,

Vu la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-50 du 23 juillet 2007,

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, telle que modifiée par la loi n° 2016-16 du 3 mars 2016,

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu la loi n° 2019-38 du 30 avril 2019, relative au système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2019-949 du 29 octobre 2019,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 95-2396 du 2 décembre 1995 relatif aux modalités d'importation, de transformation et de distribution de la friperie tel que modifié et complété par le décret n° 2005-2038 du 18 juillet 2005 et notamment son article 11,

Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2017-1251 du 7 novembre 2017, relatif au système de certification de la conformité,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l'acceptation de la démission du Chef du Gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-571 du 7 août 2020, relatif aux chaussures et articles similaires,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l'importation et à l'exportation, tel que modifié par l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 15 septembre 2005,

Vu l'arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de la santé publique, de l'industrie et de technologie, et des technologies de la communication du 18 septembre 2010, fixant les procédures de contrôle technique systématique à l'importation.

Arrêtent :

Article premier - Le présent arrêté fixe les règles d'étiquetage de la composition des chaussures et articles similaires ainsi que leurs exigences de sécurité.

Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux chaussures, aux articles similaires, aux parties de chaussures commercialisées séparément telles que prévues à l'annexe I du présent arrêté ainsi que les matériaux entrant dans leur fabrication.

Au sens du présent arrêté, on entend par «chaussure» tout produit attaché à une semelle et destiné à protéger ou à recouvrir le pied ou la jambe.

Art. 3 - L'étiquetage de la composition des chaussures et articles similaires doit indiquer les matériaux utilisés dans la fabrication de leurs composants prévus à l'annexe I du présent arrêté, à savoir :

- a) la tige,
- b) la doublure et la semelle de propreté,
- c) la semelle extérieure d'usure.

La composition des chaussures et des articles similaires doit être déterminée conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté et ce, en utilisant la forme d'un rectangle horizontal composé de trois parties pour la désignation de la matière utilisée dans la fabrication de la tige, de la doublure et la semelle de propreté et de la semelle extérieure d'usure avec la possibilité d'ajouter des indications textuelles pour les matériaux utilisés, et ce, conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Pour la tige, la détermination des matériaux utilisés doit être conforme aux dispositions prévues à l'article 4 et à l'annexe I du présent arrêté sans tenir compte des accessoires ou des compléments de renfort tels que les bordures protégées chevilles ou les dispositifs analogues.

Pour la semelle extérieure d'usure, la classification des matériaux utilisés dans sa fabrication dépend du volume des matériaux qui la composent et ce, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Art. 4 - L'étiquetage de la composition des chaussures et articles similaires doit indiquer les informations spécifiques relatives aux matériaux utilisés pour la fabrication de ces produits et ce, conformément à l'annexe I du présent arrêté et ce, si ces matériaux représentent un taux supérieur à 80% de la surface de la tige ou de la doublure et de la semelle de propreté de l'article chaussant et au moins 80% du volume de la semelle extérieure d'usure.

Si aucun des matériaux utilisés pour la fabrication des chaussures et articles similaires ne dépasse 80 % au moins de la surface de la tige ou de la doublure et de la semelle de propreté de l'article chaussant, les informations relatives aux deux matériaux principaux entrant dans la composition des chaussures ou articles similaires doivent être indiquées.

L'étiquetage de la composition est indiqué sur la chaussure directement sur un pied de chaussure et ce, en l'imprimant, en le gravant ou par le biais d'une étiquette fixée.

L'étiquetage doit être visible, apposée d'une façon sûre et accessible. La dimension des pictogrammes doit être suffisante pour que les informations existantes soient faciles à comprendre pour ne pas induire le consommateur en erreur.

Le fabricant est tenu de fournir l'étiquette et il est responsable de l'exactitude des informations qui y figurent. Dans le cas où le fabricant n'est pas le premier exposant sur le marché, la responsabilité relative à l'étiquette incombe à ce dernier.

Les informations textuelles complémentaires peuvent être apposées sur l'étiquette en plus des indications requises.

Art. 5 - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de commercialiser ou de distribuer même à titre gratuit des chaussures et articles similaires dans lesquels les substances chimiques dépassent les valeurs prévues à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 6 - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de commercialiser ou de distribuer même à titre gratuit des chaussures et articles similaires qui ne répondent pas aux exigences physiques et mécaniques prévues à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 7 - Les chaussures de protection, de travail, et de sécurité sont soumises dans leur étiquetage et caractéristiques physiques et chimiques aux normes tunisiennes NT 31.106, 31.109 et 31.110.

Art. 8 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.

Art. 9 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 4 mai 1990 portant désignation des chaussures et parties de chaussures pouvant être fabriquées en matériaux de synthèse et fixant les modalités pratiques de composition et ce à compter de la date de son entrée en vigueur.

Art. 10 - Le présent arrêté entre en vigueur douze mois après sa publication au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 7 août 2020.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Mohamed Salah Ben Youssef

Le ministre du commerce

Mohamed Msilini

Vu

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

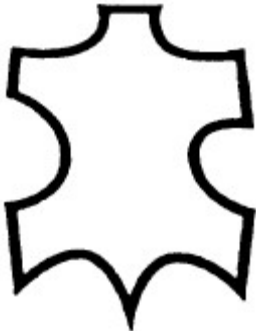
Annexe I

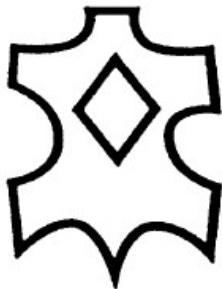
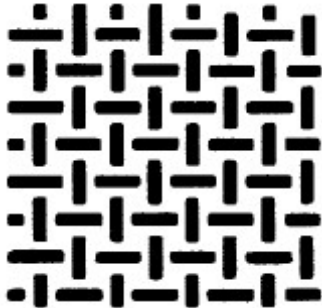
1. Définition des parties de la chaussure et des articles similaires et pictogrammes ou indications textuelles correspondants

Partie de la chaussure	Pictogramme	Indication textuelle
a) Tige La partie supérieure de la chaussure et l'article similaire qui est attachée à la semelle.		Tige
b) Doublure et semelle de propreté : Il s'agit de la partie intérieure de la chaussure qui est attachée à la semelle et la partie du bas de la chaussure visible de l'intérieur et sur laquelle le pied repose directement.		Doublure et semelle de propreté
c) Semelle extérieure d'usure : - Il s'agit de la partie inférieure de la chaussure, exposée directement à l'usure au cours de la marche, et qui est attachée à la tige et à la doublure.		Semelle extérieure d'usure

2. Définition des matériaux et symboles correspondants :

Les pictogrammes concernant les matériaux doivent apparaître sur l'étiquette à proximité de ceux concernant les 3 parties de la chaussure et des articles similaires.

	Pictogramme	Indication textuelle
a) Cuir Une peau d'animal qui conserve ses propriétés fibreuses d'origine d'une manière ou d'une autre a été tannée pour devenir imputrescible même après un traitement à l'eau. Si la peau est recouverte d'une couche de surface ou d'une couche de finition, l'épaisseur de cette couche ne doit pas dépasser 0,15 mm.		Cuir

	Pictogramme	Indication textuelle
b) Cuir enduit : Cuir avec une couche d'enduction dont l'épaisseur ne dépasse pas le tiers (1/3) de l'épaisseur totale du produit de la couche mais supérieure à 0,15 mm.		Cuir enduit
c) Tissus : - Tissu naturel ou synthétique et non-tissé dont la teneur en fibres textiles est d'au moins de 80% de son poids.		Tissus
d) Autres matériaux		Autres matériaux

Annexe II

Limites maximales des composants chimiques autorisées dans les chaussures et articles similaires

Composant chimique	Valeurs limites
Cadmium et ses composés	Moins de 1 mg / kg après extraction (en fonction du cadmium minéral extrait du matériau)
Chrome IV et ses composés	Moins de 1 mg / kg après extraction (en fonction du chrome minéral extrait du matériau)
Arsenic et ses composés	Moins de 1 mg / kg après extraction (en fonction de l'arsenic minéral extrait du matériau)
Plomb et ses composés	Moins de 1 mg / kg après extraction (en fonction du plomb minéral extrait du matériau)
Benzène	≤5mg/kg
Benzo[a]anthracène	≤1mg/kg
Chrysène	≤1mg/kg
α,α,α-trichlorotoluène; benzotrichlorure	≤1mg/kg
Formaldéhyde	≤75mg/kg
acide 1, 2-benzènedicarboxylique; di-alkylesters C6-8 ramifiés, riches en C7	≤1000 mg/kg seul ou dans des mélanges
Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle)	≤1000 mg/kg seul ou dans des mélanges
Phtalate de diisopentyle	≤1000 mg/kg seul ou dans des mélanges
Phtalate de di-n-pentyle (DPP)	≤1000 mg/kg seul ou dans des mélanges
Phtalate de di-n-hexyle (DnHP)	≤1000 mg/kg seul ou dans des mélanges
Chlorure de 4-chloro-o-toluidinium	≤30 mg/kg
Colorants azoïques	≤30 mg/kg avec la concentration des amines aromatiques
Nickel	≤0.5 µg/cm ² /semaine

Annexe III
Exigences physiques et mécaniques

Libellé de l'essai	Spécifications
Perméabilité à la vapeur d'eau de la tige	Min. : 0,8 mg/cm ² .h
Perméabilité à la vapeur d'eau de la doublure	≥ 2,0 mg/cm ² .h
Adhérence tige/semelle extérieure d'usure	Min. : 2,5 N/mm Et ≥ 1,2 N/mm dans le cas déchirure ou délaminage de l'un des matériaux
Résistance au détachement du talon	A 200 N : rigidité < 25 % A 400 N : rigidité < 15 % Force de détachement du talon : ≥ 500 N
Résistance à la fatigue du talon (choc cyclique)	Bonne résistance après 14.000 cycles
Résistance au décollement des lanières	Min. : 50 N
Résistance de la tige et de la doublure à la déchirure	<u>Tige :</u> Cuir (selon méthode de l'entaille centrale) : ≥ 40 N Tissu et autres matériaux : ≥ 20 N <u>Doublure :</u> Cuir (selon méthode de l'entaille centrale) : ≥ 20 N Tissu : ≥ 10 N <u>Autres matériaux</u> : ≥ 5 N
Résistance de la semelle extérieure d'usure aux flexions	<u>Chaussure pour homme :</u> Agrandissement de l'incision max 6 mm après 30 000 flexions <u>Chaussure pour dame :</u> Agrandissement de l'incision max 8 mm après 30 000 flexions <u>Chaussure de sport :</u> Agrandissement de l'incision max 4 mm après 30 000 flexions

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 21 août 2020"

A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -

Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

* **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637

* **1002 - Lafayette** : 18 rue Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844002

* **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –

Tél. : (73) 225.495

* **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2

Sfax - Tél. : (74) 460.422

Site web : www.iort.gov.tn

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

S.T.B. : (Mégrine) 10106045231056678893

C.C.P. N° 17001000000006101585

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus